ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO CDRU

ESCRITURA PÚBLICA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, que faz **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS – CODEGO** em favor de **(nome da licitante)** ---------- - ---------- na forma abaixo:

Aos (**DATA**), no **CARTÓRIO INDIO ARTIAGA**, 4º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, República Federativa do Brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.884.484/0001-04, instalado na Rua 9, esquina com a Rua João de Abreu, nº 1155, Loja 01, Edifício Aton, Setor Oeste, perante mim, ( ), Escrevente Autorizada pelo Tabelião, estiveram presentes as partes deste contrato que disseram estar justas e contratadas sobre o que adiante se contém e declara, que se obrigam a observar e a cumprir por si, seus herdeiros ou sucessores, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES DESTE INSTRUMENTO - De um lado, como outorgante **CONCEDENTE**, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO**, pessoa jurídica de direito privado, organizada na forma de sociedade anônima, criada pela Lei nº 7.766, de 20 de novembro de 1973, sob o controle acionário do Estado de Goiás, nos termos da Lei 19.064, de 14 de outubro de 2015, com sede estabelecida na Avenida 85, número 1593, Setor Marista, nesta cidade de Goiânia/GO, CEP: 74160-010, inscrita no CNPJ sob o nº 01.285.170/0001-22, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, por seu Diretor Presidente, Sr. FRANCISCO RODRIGUES VALE JUNIOR.....; e, por seu Diretor Administrativo, WESLEY BORGES, ...ambos residentes e domiciliados nesta capital; do outro lado, como outorgada **CONCESSIONÁRIA**, a pessoa jurídica de direito privado com a denominação social de **(nome da licitante).....** devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número ....., que receberá endereço eletrônico (e-mail designado para receber comunicações)....., neste ato representada pelo sócio e administrador, ...(nomes e qualificação do(s) administrador(es), ..., nos termos do .....contrato, estatuto.... , devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob o NIRE ....., cuja cópia fica arquivada nesta Serventia, conhecidos como os próprios de que trato, de cujas identidades e capacidade jurídica, à vista de seus documentos pessoais, dou fé.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO IMÓVEL - A CONCEDENTE diz que é senhora e legítima possuidora do loteamento denominado **'"DIANOT - DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA** sito na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, resultante do parcelamento do imóvel registrado perante o **Cartório de Registro de Imóveis da xxxª Circunscrição de Aparecida de Goiânia** sob a **matrícula nº xxxxxx**, conforme registro **xxxxxxxxxx** e alterações averbadas em **xxxxxxxxx**, sendo que constitui objeto do presente **Contrato de Concessão de Direito Real de Uso** apenas e exclusivamente os imóveis a seguir descritos e caracterizados: **1º) – Módulo nº....., da Quadra.....**, com área de.....metros quadrados, medindo ..... metros de frente, pela Rua .....; ..... metros de fundo, confrontando com o(s) módulo(s) .....; .....metros do lado esquerdo, confrontando com o Módulo.....; e..... metros do lado direito, confrontando com o Módulo; **2º) – Módulo nº....., da Quadra.....**, com área de..... metros quadrados, medindo: ..... metros de frente, pela Rua .....; ..... metros de fundo, confrontando com o(s) módulo(s) ; .....metros do lado esquerdo, confrontando com o Módulo.....; e..... metros do lado direito, confrontando com o Módulo .....; **3º) – Módulo** ...

Parágrafo Único – A CONCESSIONÁRIA, **quando da quitação da área**, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promoverá a individualização da matrícula de cada módulo perante o Cartório de Registro de Imóveis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a suas expensas, bem como a respectiva inscrição no cadastro de imóveis do Município de Anápolis para fins fiscais e outras finalidades, assumindo os ônus decorrentes. Fica sob responsabilidade da CONCEDENTE os débitos tributários incidentes sobre o imóvel anteriores à assinatura do presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - Com fundamento no art. 2º, inc. VI, da Lei nº 19.064, de 14 de outubro de 2015 c/c art. 7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967, nas normas regulamentares da CODEGO, especificamente nos Regulamentos Para Alienações de Áreas e Empreendimentos da CODEGO; Dos Serviços de Água e Esgoto; De Conduta da Empresas... ; De Licitações e Contratos; e, Edital de Procedimento Licitatório Especial nº 01/2025 (Processo SEI nº 202510216001414), dispositivos legais que a CONCESSIONÁRIA expressamente declara conhecer, neste ato é feita a **concessão de direito real de uso dos imóveis** descritos e caracterizados na cláusula anterior, destinados exclusivamente ao desenvolvimento das atividades previstas e com observância das normas regulamentares da CONCEDENTE e, no caso, apenas as especificadas no **processo administrativo SEI nº** XXXXXXXXXX – CODEGO.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DO PREÇO - A concessão de direito real de uso de que trata este contrato é **resolúvel**, onerosa e por prazo máximo de **03 (três) anos**, podendo ser prorrogada mediante autorização expressa da CONCEDENTE, em situações de força maior, casos fortuitos ou de acordo com tempo de execução da obra, mediante pedido expresso da CONCESSIONÁRIA, para ao final do prazo, se cumpridos os requisitos e condições, finalizar o processo de alienação e formalização do contrato de compra e venda, com cláusulas resolúveis e sob condições, mediante escritura pública.

Parágrafo Primeiro – Para imediata concessão de direito real de uso do imóvel objeto desta escritura, a CONCESSIONÁRIA pagará à CONCEDENTE o **valor total de R$ ..... (.....)**, na forma seguinte: **1) à vista**, em moeda corrente nacional, através de boleto bancário, emitido para crédito na conta corrente nº 1450-1, Agência 2512, do Banco 104 - Caixa Econômica Federal, sita nesta Capital, de titularidade da CODEGO; **2) ou parceladamente**, até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que o valor originário deverá ser dividido em parcelas iguais, e corrigidas mensalmente por índice de correção monetária mais benéfico à Concessionária. Nesse caso a primeira parcela deverá ser paga em até 30 (trinta) dias após a assinatura do CDRU e as demais nos meses seguintes (com correção). **Até que haja o pagamento total das parcelas a CDRU manterá seu caráter precário.**

Parágrafo Segundo – Findo o prazo de 03 (três) anos e cumpridas as obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA perante a CONCEDENTE, em especial no que tange à construção do projeto apresentado e aprovado nos termos das normas regulamentares da CODEGO (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás) e observadas as regras estipuladas no edital supra especificado, a CONCESSIONÁRIA demonstrará que cumpre as normas regulamentares e requererá à CONCDENTE a formalização da compra e venda, **com cláusulas resolúveis**, e posterior escrituração.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO – A CONCESSIONÁRIA se compromete a: I - não permitir que terceiros se apossem do imóvel, dando conhecimento à CODEGO, por meio formal, sobre qualquer ameaça ou tentativa de esbulho ou outra forma de transgressão à posse; II - garantir à CODEGO e aos usuários do distrito o uso das servidões que eventualmente existam ou se façam necessárias; III - manter o imóvel nas dimensões definidas no projeto de loteamento registrado, sendo vedados remembramento, fracionamento e qualquer outra modificação da área sem prévia e expressa autorização da CONCEDENTE e do órgão competente do Município; IV - obedecer às diretrizes dos órgãos públicos, especialmente a legislação municipal de uso e ocupação do solo e normas regulamentares editadas pela CONCEDENTE, no que concerne à utilização dos imóveis objeto desta escritura e observar as normas urbanísticas estabelecidas para o território; V - arcar com todos os encargos e ônus, decorrentes de qualquer atividade da CONCESSIONÁRIA, independente da origem ou causa, tais como impostos, taxas, contribuições, multas, dívidas, custas e emolumentos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, inclusive os necessários para o registro da presente escritura; VI - manter atualizado o cadastro da CONCESSIONÁRIA junto à CONCEDENTE, informando imediatamente toda e qualquer alteração na composição societária e administração da CONCESIONÁRIA, bem como eventual ocorrência de fusão, cisão, divisão, recuperação Judicial ou falência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do fato; VII - observar a legislação relativa ao controle da poluição e preservação ambiental, comprometendo-se a adotar as medidas para proteção do meio ambiente previstas em leis, normas e regulamentos, e especialmente as que forem julgadas necessárias pela CONCEDENTE e pelos órgãos governamentais competentes, sejam federais, estaduais ou municipais; VIII - a edificação deve corresponder ao mínimo de 33% (trinta e três por cento) da área total do imóvel, com observância das normas regulamentares; IX - utilizar o imóvel exclusivamente para desenvolvimento da atividade econômica indicada no Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira (EVTF) aprovado pela CONCEDENTE no processo supra mencionado, salvo alterações prévia e expressamente autorizadas pela CONCEDENTE mediante aditivo contratual; X - em caso de venda, dação em pagamento, ou qualquer outro ato que importe na transferência de domínio do imóvel, a CONCESSIONARÁ deverá, previamente, oferecer o imóvel à CONCEDENTE, para que a CODEGO possa exercer o direito de preferência, tanto por tanto, momento em que serão compensados os valores dos descontos concedidos no processo SEI 202510216001414, devidamente atualizados; XI - em caso de não exercício do direito de preferência, a venda do imóvel, só poderá ser feita mediante prévia anuência da CONCEDENTE, a particular que se vincule às normas regulamentares expedidas pela CONCEDENTE, vigentes na época e que vierem a vigorar, conforme as obrigações assumidas neste ato; XII - é vedado à CONCESSIONÁRIA a paralisação de sua atividade econômica por prazo superior a 06 (seis) meses, salvo prévias autorizações concedidas pela CODEGO, mediante pedido, a ser realizado por meio de requerimento expresso, protocolado perante a CONCEDENTE, acompanhado de justificativa e documentação comprobatória do alegado; XIII - assegurar à CONCEDENTE, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das condições estabelecidas nesta CDRU e nas normas regulamentares vigentes, assumindo a CONCESSIONÁRIA o compromisso de entregar a CONCEDENTE, quadrimestralmente, relatório demonstrativo do cumprimento das obrigações; XIV - utilizar, com exclusividade e fidelidade, os serviços de tratamento de água e saneamento básico disponibilizados pela CONCEDENTE, conforme normas regulamentares e regras do edital de licitação; e, XV – abster-se de realizar obras (perfuração de poços e outras) para captação de água sem prévia anuência da CONCEDENTE; XVI – executar o calçamento do passeio público no prazo de 01 (um) ano a contar da celebração do presente contrato, conforme item 6.1, inciso VII, do edital de licitação; XVII – contribuir para a conservação e manutenção do Distrito Agroindustrial, executando limpezas e roçagens periódicas na área concedida, tantas quantas sejam necessárias para manter a área livre de entulho,

lixo e matagal, arcando com os respectivos custos, conforme regra estabelecida no item 6.1, inciso VIII, do edital de licitação.

Parágrafo Primeiro – A CONCESSIONÁRIA, por si e seus sucessores, a qualquer título, se compromete a todo tempo pela obediência a estas condições, bem como pelo cumprimento das leis, posturas, Código de Obras e atos normativos federais, estaduais e do Município aplicáveis, em especial às disposições fixadas nos regulamentos e normas expedidas pela CODEGO, bem como suas futuras alterações, regulamentos estes que a CONCESSIONÁRIA declara conhecer e aceitar, os quais ficam fazendo parte integrante deste instrumento, como se aqui transcrito estivesse.

Parágrafo Segundo – A CONCESSIONÁRIA obriga-se ao cumprimento sucessivo e integral do Projeto de Ocupação da Área e Cronograma Físico da Obra aprovados, devendo finalizar todas as construções no prazo previsto, se obrigando a iniciar suas obras em **período não superior a 12 (doze) meses**, contados da assinatura do presente instrumento, prorrogáveis por período de 6 (seis) meses, mediante autorização expressa da Diretoria Técnica, lastreado com justificativa razoável da licitante.

Parágrafo Terceiro – Sob nenhuma hipótese o imóvel do presente contrato poderá ser dado pela CONCESSIONÁRIA como objeto de garantia real para financiamentos ou indicado para qualquer outra espécie de gravame ou restrição, salvo se houver expressa anuência pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA RETOMADA DO IMÓVEL - Considerar-se-á rescindida a presente concessão de direito real de uso nos termos do § 3º do art. 7º do Decreto-lei nº 271/1967, independentemente de ato especial ou requerimento judicial, retornando o imóvel ao domínio da CONCEDENTE, sem direito a CONCESSIONÁRIA a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes casos: I - se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada; II - se a CONCESSIONÁRIA deixar de utilizar qualquer um dos serviços disponibilizados pela CONCEDENTE; III – se a CONCESSIONÁRIA omitir o pagamento de valores devidos à CONCEDENTE, após ter sido notificada extrajudicialmente; e, IV – se ocorrer inadimplemento de qualquer cláusula contratual.

Parágrafo Primeiro – Considerar-se-á rescindido o presente Contrato de Cessão, sob o regime de Concessão de Direito Real de Uso, independentemente de ato especial ou requerimento judicial, observando o disposto no § 3º do art. 7º do Decreto-lei 271/1967, se ocorrer descumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Segundo – Extinta a concessão, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a desocupar imediatamente o imóvel, restituindo-o à CONCEDENTE, devidamente desocupado, livre e desembaraçado de qualquer ônus ou impedimento, sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias, acessões ou construções existentes, nos termos dos artigos 474, 475 e 1.359 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Terceiro – As partes acordam que, em caso de descumprimento, mesmo que parcial, do Cronograma Físico de Obras aprovado, a CONCEDENTE, por si ou por seus sucessores, poderá exigir a

extinção do contrato por via extrajudicial ou judicial, tudo em conformidade com a Lei Civil, perdendo a CONCESSIONÁRIA a quantia paga, construções, benfeitorias, acessões e o que mais tiver sido incorporado, sem direito a indenização e/ou retenção, retornando imediata e integralmente o imóvel a posse e domínio da CONCEDENTE.

Parágrafo Quarto – Ausente devolução espontânea, a interpelação extrajudicial para extinção do contrato deverá ser realizada por intermédio de cartório de registro de títulos e documentos, onde as partes, desde já, acertam o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, contados do recebimento da interpelação.

Parágrafo Quinto – A interpelação extrajudicial para extinção do contrato sujeitará àquele a quem deu causa ao pagamento de 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios, calculados sobre o valor atualizado do débito. Em sendo necessário o ajuizamento de medida judicial, os honorários serão devidos na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo celebrado ou, em caso de sucumbência, no percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre o valor da condenação.

Parágrafo Sexto – A CONCESSIONÁRIA declara, neste ato, ter ciência que o inadimplemento de qualquer das obrigações importará na resolução do presente contrato, perdendo a CONCESSIONÁRIA a quantia paga, construções, benfeitorias, acessões e o que tiver sido incorporado ao imóvel, e que a CONCEDENTE fica desobrigada de suportar eventuais danos decorrentes dos investimentos que vierem ser feitos pela CONCESSIONÁRIA.

Parágrafo Sétimo – As partes contratantes conferem à presente escritura a força de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, II, do CPC, restando avençado expressamente que simples notificação administrativa ou extrajudicial constitui instrumento hábil para tornar certa, liquida e exigível a obrigação, bem como configurar a mora, independentemente de qualquer outro ato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DECLARAÇÕES FINAIS - Qualquer comunicação necessária ao bom andamento das condições pactuadas deverá ser realizada por escrito nos endereços indicados na qualificação das partes, se responsabilizando a CONCESSIONÁRIA a atualizar seu cadastro junto à CONCEDENTE. A CONCESSIONÁRIA apresentou, neste ato, documentos legais comprovando o atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo. As partes declaram, sob responsabilidade civil e penal, que têm conhecimento do teor da Resolução COAF no 29, de 27/12/2017, e, em cumprimento ao Provimento 88/2019 e Provimento 161/2024, do CNJ, declaram a outorgante ser pessoa jurídica politicamente exposta e a outorgada declara não ser pessoa jurídica politicamente exposta. Foram dispensadas as testemunhas de acordo com o que permite o Código Civil Brasileiro, artigo 215, parágrafo 5º. As partes elegem o foro da situação do imóvel, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida responsável por todas as despesas judiciais, bem como honorários advocatícios. E por se acharem assim justos e contratados, pediram-me que lhes reduzisse a escrito a sua vontade aqui manifesta, na forma desta escritura, o qual após lida pelas partes, foi aceita em todos os seus termos. (**LAVRADA SOB MINUTA**).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS-CODEGO
FRANCISCO RODRIGUES VALE JUNIOR
Diretor Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS-CODEGO
WESLEY BORGES
Diretor Administrativo

(Concessionária).....
(Representantes).....
Cargo